

Nr. 160 Besprechung im Reichsinnenministerium vom 23. September 1939

R 43 II/1325, 141–142 Sitzungsvermerk des MR Ficker¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsinnenministerium

[VERORDNUNGEN ÜBER DIE STAATSANGEHÖRIGKEIT UND DIE VERMÖGENSEINZIEHUNG IM PROTEKTORAT BÖHMEN UND MÄHREN]

1. Vermerk:

Am 23. September 1939 fand im Reichsministerium des Innern eine Besprechung über Protektorsangelegenheiten statt, an der ich teilgenommen habe. Vertreten war der Reichsprotektor (ORR Volk[h]art), der Reichsführer SS (MinR Zindel), der Stellvertreter des Führers (RR Unterberger) sowie das Finanzministerium. Den Vorsitz führte MinDirig. Hering.

Gegenstand der Besprechung bildeten folgende Verordnungsentwürfe:

- a)
betr. die Staatsangehörigkeit der Staatsangehörigen des Protektorats Böhmen und Mähren (I) ²,
- b)
über die Aberkennung der Staatsangehörigkeit des Protektorats Böhmen und Mähren (II) ³,
- c)
über die Einziehung von Vermögen im Protektorat Böhmen und Mähren (III) ⁴.

Zu a): Es wurden die anliegenden Entwürfe I und A⁵ überreicht. Der Entwurf I ist von den deutschen Stellen, der Entwurf A von der Protektoratsregierung vorgelegt. Der Entwurf I wurde durchberaten und mit geringen Änderungen von den vertretenen Ressorts gutgeheißen. Hauptgegenstand der Erörterung bildete die Frage, ob Tschechen, die, namentlich infolge der Heimkehr der Sudetengebiete, schon vor dem 16. März 1939 deutsche Reichsangehörige ohne Einschränkung geworden waren⁶, dies bleiben oder ob sie Protektoratsangehörige werden sollten. Meinungsverschiedenheiten, die zwischen dem Stellvertreter des Führers einerseits, dem Reichsprotektor und Reichsminister des Innern andererseits bestanden⁷, wurden in dem ersteren, vom Innenministe-

¹ Sitzungsvermerk des ORR Bersch als Vertreter des RFM: R 2/25027, Bl. 45–47. Diesem zufolge lud das RIM telefon. zu der Besprechung ein, Veranlassung hatte u. a. „der Wunsch von Reichsminister Lammers gegeben, über die politische Notwendigkeit der [Vermögenseinziehungs-]Verordnung und über die beabsichtigte Handhabung der Bestimmungen, insbesondere über die Auslegung des Begriffs der reichsfeindlichen Bestrebungen Aufklärung zu erhalten“. – Teilnehmerliste nicht bei den Akten.

² Entw. für eine RegierungsVO der „autonomen“ Protektoratsregierung, in der Besprechung überreicht und lt. Kopfeintrag Fickers verfaßt von MR Globke/RIM; R 43 II/1325, Bl. 143 f.

³ Entw. einer VO des RIM, geheim; ebd. Bl. 145–147.

⁴ Entw. einer VO des RIM; ebd. Bl. 148–150. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 121a/b. Die hier verhandelte Fassung war identisch mit der der Rkei und den Ressorts am 5. 8. 1939 übersandten: ebd. Anm. 12.

⁵ Entw. einer RegierungsVO, dat. 13. 7. 1939, „betr. die Staatsangehörigkeit und Evidenz der Staatsangehörigen des Protektorats Böhmen und Mähren“ nebst „Motivenbericht“ (Begründung); R 43 II/1325, Bl. 151–167.

⁶ Aufgrund des dt.-tschechoslowak. Staatsangehörigkeits- und Optionsvertrags vom 20. 11. 1938 und der VO vom 20. 4. 1939: Dok. Nrr. 17, 63 Anm. 6.

⁷ Dazu erläuterte StS K.H. Frank mit Fernschreiben aus Prag an den RMRk vom 27. 9. 1939, Heß lehne die VO zu a) ab, weil er wünsche, daß auch vor 1910 geborene Sudetendeutsche, die aufgr. des Staatsvertrags von 1938 (o. Anm. 6) bereits Reichsangehörige seien, „wegen in Vorbereitung befindlichen Ehegenehmigungsgesetzes wieder Protektoratsangehörige werden“. Dem

rium vertretenen Sinne geklärt: Wer deutscher Reichsangehöriger ohne Einschränkung war, sollte es auch bleiben.

Zu b): Hier wurde der mit Schreiben vom 7. August 1939⁸ übersandte Entwurf durchberaten und mit unwesentlichen Änderungen gutgeheißen. Das Auswärtige Amt bat, aus außenpolitischen Gründen möge von der Ausbürgerung nur sparsamer Gebrauch gemacht werden.

Zu c): Der Entwurf letzter Fassung liegt an. Von den Vertretern des Reichsprotectors und der Polizei wurde die Notwendigkeit der Verordnung gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt betont. Die anti-deutsche Flugblattpropaganda, die sich unmittelbar nach dem Russenpakt⁹ zunächst sehr verringert habe, habe sich in den letzten Wochen wieder sehr belebt. Ferner habe seit dem 20. September eine Flut von falschen Radiomeldungen seitens feindlicher Sender über Unruhen im Protektorat eingesetzt. Diese Meldungen würden eine Zunahme der feindlichen Stimmung zur Folge haben. Daher sei die Verordnung als Waffe unentbehrlich. Ferner müsse jetzt zu einer Verwertung des beschlagnahmten Vermögens geschritten werden, die ohne endgültige Einziehung nicht möglich sei. Beschlagnahme sei namentlich das Vermögen von Juden und aufgelösten Legionärsvereinigungen. Nur so sei auch eine Besserstellung von Volksdeutschen, die aus diesem Vermögen erfolgen könne, möglich. Zudem plane die Protektoratsregierung, sich selbst die Beschlagnahme zugute kommen zu lassen. Das Reichsministerium des Innern pflichtete diesen Argumenten im wesentlichen bei.

Auf die in unserem Schreiben vom 11. August aufgeworfenen Fragen¹⁰ überreichte der Vorsitzende das als Anlage B in Abschrift anliegende Schreiben des Reichsführers SS vom 8. August 1939¹¹. Nach diesem Schreiben wird im Sudetenland und auch im Protektorat bereits verfahren. Die Ausrichtung vor dem 8. August 1939 erfolgter Beschlagnahmen ergibt sich aus der Ziffer II des Erlasses¹². Damit ist die Beantwortung des Schlußsatzes unseres Schreibens vom 11. August gegeben.

Den Begriff der „Staatsfeindlichkeit“ umschreibt Ziffer I des Erlasses¹³. In einer nach Verkündung der Verordnung zu treffenden Änderung soll der Begriff „Reichsfeindlichkeit“ entsprechend ausge-

widersprach Frank scharf: „1. Es muß mein Bestreben sein, tschechisches Volkstum weitmöglichst zu zersplittern, weshalb Zusammenfassung aller tschechischen Volkszugehörigen, gleichgültig welche Staatsangehörigkeit sie bisher gehabt haben, unter Protektoratsangehörigkeit höchst unerwünscht. – 2. Regelung der Staatsangehörigkeit ist auf Grund Führerentscheidung und Staatsvertrag insoweit bereits unabänderlich festgelegt. – 3. Ehegenehmigung darf nicht mit Regelung der Protektoratsangehörigkeit verbunden werden, insbesondere angesichts der Greuelpropaganda des Auslands, welche dringendst Gegenmaßnahmen erfordert und Verzögerungen nicht zuläßt. – 4. Ehegenehmigung überhaupt untunlich. Auch in bezug auf Sudetengau wegen Rückwirkungen auf Protektorat abzulehnen.“ Lammers möge entsprechend auf Heß einwirken, „damit allerschnellstens die Aberkennung der Protektoratsangehörigkeit ermöglicht wird. Da diese bereits seit Mai von Protektoratsregierung selbst angestrebt war, wird Nichtanwendung bei derzeitiger Lage auch weder von Protektoratsregierung noch von Bevölkerung verstanden.“ R 43 II/1325, Bl. 168 f.

⁸ RIM an RProtBM, abschriftl. an RMRk, StdF, AA, RFM und RFSSChDP, 7. 8. 1939, geheim. Lt. Begleitschreiben war die VO gedacht als Rechtsgrundlage, „im Ausland lebende Protektoratsangehörige, die sich gegen die Belange des Reichs vergangen haben, auszubürgern“. R 2/25027, Bl. 27–32.

⁹ Dt.-Sowjet. Nichtangriffspakt („Hitler-Stalin-Pakt“) vom 23. 8. 1939. Vgl. Dok. Nr. 138 Anm. 2.

¹⁰ S. Dok. Nr. 121 Anm. 16.

¹¹ Erlaß RFSSChDP (i. A. Best) an die Stapo(leit)stellen im Sudetengau, ProtBM und den benachbarten Reichsgebieten, 8. 8. 1939, betr. „Begriff der ‚Staatsfeindlichkeit‘ bei Beschlagnahmen und Einziehungen in den sudetendt. Gebieten und im Protektorat“; R 43 II/1325, Bl. 170–172; R 2/25027, Bl. 33–35. Druck: EUROPA UNTERM HAKENKREUZ, Nr. 48.

¹² Erlaß Ziff. II lautete: „Nach diesen Richtlinien [u. Anm. 13] ist bei Beschlagnahmen und Einziehungen im Protektorat und im sudetendeutschen Gebiet zu verfahren, und zwar, soweit es sich nicht um Juden handelt, mit einer gewissen Großzügigkeit. Soweit bei bisherigen Beschlagnahmen (Einziehungen sind noch nicht erfolgt) diese Richtlinien nicht beachtet wurden, sind die Beschlagnahmen zu korrigieren, d. h. die beschlagnahmten Gegenstände freizugeben.“

¹³ Wortlaut von Ziff. I: „Als staatsfeindlich sind in den sudetendeutschen Gebieten, im Protektorat und in den in die Länder Preußen und Bayern und die Ostmark eingegliederten Gebietsteilen des Sudetenlandes ohne weiteres alle Handlungen anzusehen, die sich gegen das Deutsche Reich richten und nach der Machtübernahme (je im Protektorat oder im Sudetenland) begangen worden sind. – Handlungen, die vor der Machtübernahme begangen worden sind, sind als staatsfeindlich nicht anzusehen, wenn sie aus tschechischem Nationalbewußtsein begangen wurden. Es sind jedoch als staatsfeindlich anzusehen auch diejenigen Handlungen, die zwar aus tschechischem Nationalbewußtsein begangen wurden, aber trotzdem nach gesundem Menschenverstand als ‚unanständig‘ empfunden werden müssen (z. B. kleinliche Schikanen, Körperverletzungen u. dergl.). – Kommunistische und stark links gerichtete sozialdemokratische Bestätigungen sowie ähnlich gerichtete Handlungen, die mit dem tschechischen

legt werden. Ich habe im Anschluß an unser Schreiben vom 11. August um eine nähere Erläuterung namentlich zu den reichsfeindlichen Handlungen *vor* der Machtübernahme gebeten (vgl. Ziffer I Abs. 2 S. 1 des Erlasses). Sämtliche Anwesenden waren sich darüber einig, daß diese Bestimmung genauer gefaßt werden müsse und daß in der neuen Fassung die *bewußte* Reichsfeindlichkeit des Täters ihren Ausdruck finden müsse. Die Reichsführung SS wird dies in die gegenwärtige Fassung einarbeiten. Im übrigen werden sämtliche Beschlagnahmen einheitlich in der Zentrale durchgeprüft, und MinR Zindel sagte zu, Sorge zu tragen, daß bei der Durchprüfung namentlich auf die in der heutigen Erörterung betonten Gesichtspunkte geachtet werden würde.

Das Reichsministerium des Innern bat, auf Grund dieser Erläuterungen von einer schriftlichen Antwort auf das Schreiben vom 11. August absehen zu dürfen. Ein iunctim zwischen der Einziehungsverordnung und der Verordnung über die Aberkennung der Staatsangehörigkeit (die in § 2 auch Einziehungsbestimmungen enthält¹⁴), besteht nach Ansicht des Reichsministeriums des Innern nicht.

Der Vorsitzende wiederholte die in dem Schreiben vom 5. August¹⁵ ausgesprochene Bitte seines Herrn Ministers¹⁶, die Einziehungsverordnung, nachdem die erwünschten Erläuterungen jetzt gegeben worden seien, bei dem Führer zum Vortrag bringen zu wollen.

Ficker

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt¹⁷.

Kr[itzingen] F[icker] 24/9

Nationalbewußtsein nichts zu tun haben, sind auch dann als staatsfeindlich anzusehen, wenn sie vor der Machtübernahme begangen wurden. – Gegen das Deutschtum gerichtete Betätigungen von Juden in- und ausländischer Staatsangehörigkeit sind nach dem vorstehenden Absatz, da sie mit dem tschechischen Nationalbewußtsein nichts zu tun haben, immer als staatsfeindlich anzusehen, auch wenn sie *vor* der Machtübernahme begangen wurden.“

¹⁴ § 2 (1) des Entw. oben zu b) (Anm. 3) lautete: „Bei der Einleitung des Aberkennungsverfahrens oder bei Erlass der Rückkehraufforderung kann das Vermögen beschlagnahmt, nach Aberkennung der Protektoratsangehörigkeit als dem Reiche verfallen erklärt werden. Die Beschlagnahme des Vermögens endigt spätestens mit dem Ablauf von 2 Jahren, falls es nicht vorher als dem Reiche verfallen erklärt wird.“

¹⁵ Oben Anm. 4.

¹⁶ Wilhelm Frick.

¹⁷ Von Kritzingen am 25. 9. Lammers zugeleitet, von diesem am 26. 9. abgezeichnet. Noch bevor Lammers Gelegenheit zum Vortrag fand, notierte MR Ficker am 29. 9. die telefon. Mitteilung MR Globkes, Frick selbst habe die schwebenden drei VOn Hitler vorgebracht: „Das Ergebnis des Vortrags war: 1. Die Entscheidung der Frage, ob Tschechen, die auf Grund des Staatsvertrags vom 20. November 1938 Reichsangehörige ohne Einschränkung geworden sind, Reichsangehörige bleiben oder Protektoratsangehörige werden, hat sich der Führer vorbehalten. – 2. Die Verordnung über die Einziehung staatsfeindlichen Vermögens soll sofort verabschiedet werden.“ R 43 II/1325, Bl. 173. Der RIM fertigte sodann die VO *über die Aberkennung der Staatsangehörigkeit des Protektorats Böhmen und Mähren* am 3. 10. 1939 aus (RGBl. I S. 1997), die VO *über die Einziehung von Vermögen im ~* am 4. 10. 1939 (RGBl. I S. 1998). Neue, gegenüber dem Erlaß vom 8. 8. (o. Anm. 11) nur verfahrenstechnisch überarbeitete Richtlinien zur Anwendung letzterer VO erließ Heydrich am 22. 1. 1940, und Ficker befand, damit sei den Anregungen der Rkei entsprochen; R 43 II/1325, Bl. 186 f.

Zitierhinweis

Nr. 160 Besprechung im Reichsinnenministerium vom 23. September 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d160>